

מקור 38

בית הלל ובית שמאי חולקים ביניהם על העילה לגירושין - כאשר אדם רוצה לגרש את אשתו, באיזה עילה הוא מנתק את הקשר המשפטי ביניהם.
ביהדות לא יכול להיות מצב שאדם סתם כך מחליט לגרש את אשתו. הוא צריך שיתוף פעולה של בית הדין לעניין הזה, וזה אומר שהוא צריך לתת עילה לבית הדין.
לפי בית שמאי, העילה היחידה לגירושין היא "אם מצא בזה דבר ערוה" - כלומר בעיה מינית - והוא מסתמך על הפסוק "כי מצא בזה ערוות דבר". ערוה זה כינוי למקום מוסתר, צנוע, והכוונה בערוות דבר הוא להתנהלות לא תקינה. זהו פרמטר שמשתנה בהתאם לזמנים ולתרבות - למשל לבוש שנחשב לצנוע בתרבות אחת יחשב לפריצות בתרבות אחרת.
לפי בית הלל, כל פגם יכול לשמש בתור עילה - "אפילו הקדיחה תבשילו", והכוונה לא לבישול, אלא לדברים יותר מהותיים בחיי הזוגיות.

מקור 39

כאן בית הלל מסבירים את ערוות דבר בהקשר אחר מהנושא של צניעות - הם הולכים להקשר של המחנה הצבאי של עם ישראל במדבר.
עם ישראל הלך במדבר במחנה צבאי מאוד גדול, והיו להם מחנות לווין - מחנות צבאיים שנעו מסביב, כאשר למעשה כל אחד מבני ישראל שהיה כשיר שירת בצבא. יש כללים איך מתנהלים במחנה צבאי - למשל התורה אומרת:

- "ויד תהיה לך פחוץ לפחנה ויצאת שמה חוץ" - יד הכוונה לאת חפירה, וצריך לקחת אותה איתך כל הזמן.
- "יתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך" - אזנך=ו שאליו תולים את היתד.

במחנה צבאי יורדים למטה ברמת הנקיון, רמת הצניעות, המוסר וכו'. התורה לא אוהבת את זה - היא אומרת "אמנם אתה נמצא במקום עם תנאי מחיה קשים, אבל אל תהפוך לבהמה" - שמור על רמה גבוהה של היגיינה וצניעות!"

- "כי ה' אלוהיך פתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה פחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב פאחריך" - הסיבה שצריך לשמור על המחנה ברמה גבוהה היא שאלוהים מתהלך במחנה. אם הדברים לא יתנהלו בהתאם לנורמות גבוהות, הקב"ה יעזוב את המחנה!

בעצם מדובר כאן על שמירה על אצילות.
מכאן אפשר להבין את הפירוש של בית הלל - מדובר על כך שהבעל מוצא פגם בהתנהלות ההגיינית, ברמת האצילות של האישה, בהתנהגות המכובדת שלה. בית הלל אומר שזה יכול להיות עילה לגירושין.

חזרה למקור 38

רבי עקיבא מקל עוד יותר על הבעל המגרש - "אפילו מצא אחרת נאה הימנה" - כלומר הבעל יכול לגרש גם בשביל לשאת אישה אחרת. רבי עקיבא יוצא מתוך נקודת הנחה שלפעמים אין מה לעשות - אי אפשר לכפות על בני הזוג לחיות יחד.
הכוונה בנאה הימנה אין הכוונה שהבעל מוצא מישהי יותר יפה - אלא הוא מניח שאם הבעל התחיל להסתכל על נשים אחרות, כנראה שמשהו לא בסדר בקשר ביניהם.

מקור 40

מקור 40 עוסק במשפט - באדם שהיה עד לדבר פשע והוא כובש את עדותו - לא רוצה לשתף, לא רוצה לספר. זה מובן, אבל התורה אומרת שזה לא תקין - העד שלא רוצה לספר, לשתף - גם הוא חוטא - "ונשא עונו". העד חייב לספר ולשתף את מה שהוא ראה.

מקור 41

על זה חז"ל שואלים - מי הוא העד הכשר לעדות?
"הוא עד" - מדובר על "והוא עד" מהמקור הקודם - וחז"ל מפרשים את זה בתור "הכשר לעדות".

"ושמעה" - "להוציא את החרש": מי שאין לו יכולת שמיעה פסול לעדות.
"או ראה" - "להוציא את הסומא": עדותו של עיוור לא קבילה.
"או ידע" - "להוציא את השוטה": מדובר על אדם שסובל מפיגור ביכולת לנתח את הסובב אותו. זה יכול גם לדבר על ילד, שגם אם אין בו מוס נפשי הוא לא יכול לנתח דברים כמו אדם מבוגר.

"אם לא יגיד" - "להוציא את האילם". הכוונה לחירש-אילם - אדם שאילם בגלל שהוא נולד חירש.

רבי עקיבא אומר - "ודרשת וחקרת ושאלת היטיב" - אי אפשר לנהל מערכת של דרישה וחקירה מול חרשים ושוטים?

דרישה וחקירה זה שני סוגים של שאלות ששואלים לעדים:

- דרישה זה שאלות מסביב, שלא נוגעות ישירות לפשע אלא הן עקיפות ונוגעות לזירת הפשע, לאנשים הקשורים לפשע וכו' - באיזה רחוב היו, איזה בגדים לבשו, איזה צבע וכו'. הרעיון הוא להבין אם העד באמת היה שם. הדין הוא סביב הרצון של התובע או הנתבע לערער את האמינות של העד, ולכן בודקים אם הוא שולט בפרטים. אנשים שגם ככה הקשר שלהם למציאות מעומעם, קשה להם לענות על שאלות כאלה.
- חקירה זה שאלות שנוגעות לפשע עצמו - וגם הן קשות לאותם אנשים.